



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1364 del 27/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 324 del 07/08/2026

PROPOSTA N. 2277 del 07/08/2026

OGGETTO: Liquidazione ulteriori fatture emesse dalla società Hera Comm Spa, per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale. Periodo Maggio 2026. CIG B94F3C7834.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- questo Ente deve provvedere al pagamento degli importi necessari all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- nelle more della nuova convenzione, la fornitura di energia elettrica degli immobili comunali è rientrata nel mercato della c.d. "Salvaguardia", del quale risulta ugualmente aggiudicataria la società HERA-COMM S.p.A;
- con determinazione RG N. 2096 del 05/12/2025, RS N. 458 del 02/12/2025 ad oggetto *"fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale in regime di Salvaguardia con la società Hera – Comm Spa. Impegno di spesa periodo Novembre 2025 – Giugno 2026. CIG: B94F3C7834."* e' stato assunto impegno di spesa per l'importo complessivo pari ad euro 707.343,00, per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per gli immobili di proprietà comunale;

Atteso che la società HERA-COMM S.p.A ha emesso fatture per la fornitura di energia elettrica, periodo Maggio 2026, per la spesa complessiva di euro euro 1.423,09 come da elenco allegato alla presente;

Dato atto che, in relazione alla spesa di cui al presente provvedimento di liquidazione, l'Ente ha regolarmente impegnato le necessarie risorse;

Accertata la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti per la spesa complessiva di euro 1.423,09 di cui euro 1.183,27 quale imponibile ed euro 239,82 per IVA, per la fornitura di energia elettrica per il mese di Maggio 2026;

Verificate, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;

Acquisito il Durr on line prot. INAIL_54071036, allegato alla presente determinazione, con validità al 07.09.2026, dal quale si evince la posizione "regolare" dell'impresa beneficiaria nei confronti degli organi previdenziali;

Dato atto, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC, tramite procedura informatica ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC, il codice CIG per la fornitura in oggetto, ai fini della sola tracciabilità dei flussi finanziari, il quale risulta essere il seguente: B94F3C7834;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 Maggio 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000."
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione" ;
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Atteso che, come d'intesa con il Dirigente del Servizio Finanziario, la gestione in conto residui, ossia la liquidazione per le fatturazioni pregresse alla data del 28.02.2025, è effettuata dallo stesso Dirigente;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate;

2) **di liquidare** le fatture emesse dalla società Hera – Comm Spa, per la spesa complessiva pari ad euro 1.423,09 come di seguito specificato:

- l'importo di euro 1.183,27 pari all'imponibile, alla società HERA-COMM S.p.A, mediante accredito sul conto corrente intestato alla stessa, le cui coordinate bancarie sono indicate nel documento allegato alla presente,;
- l'importo di euro 239,79 per IVA al 22%, euro 0.03 per IVA al 10% da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR0 633/197;

3) **di prelevare** la spesa che si liquida con il presente provvedimento, già impegnato con determinazione dirigenziale RG N. 2096 del 05/12/2025, RS N. 458 del 02/12/2025, dai capitoli di seguito indicati:

- euro 1.184,12 Iva compresa, di cui euro 970,59 pari all'imponibile, oltre euro 213,50 per Iva al 22% ed euro 0,03 per Iva comm. al 22%, Spese Illuminazione Generale sul Capitolo di spesa n.1043/05 - Piano dei conti 1.03.02.05.004, bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026 ;
- euro 51,00 Iva compresa, di cui euro 41,80 pari all'imponibile, oltre euro 9,20 per Iva al 22%, Spese Illuminazione Generale sul Capitolo di spesa n.1043/05 - Piano dei conti 1.03.02.05.004, bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- euro 187,97 Iva compresa, di cui euro 170,88 pari all'imponibile, oltre euro 17,09 per Iva al 10%, Spese Illuminazione scuole medie sul Capitolo di spesa n. 1346/02 -Piano dei conti 1.03.02.05.004, bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

4) **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;

6) **di dare atto** che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

7) **di rendere noto**, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Chiarella;

8) **di dare atto**, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9) **di specificare che:**

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;
- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025 - 2027;

10) **di disporre:**

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2277 del 07/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 26/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 324 del 07/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5253	1	1-1024-1	HERA COMM S.p.A.	339,36
2026	5254	1	1-1024-1	HERA COMM S.p.A.	0,15
2026	5255	1	1-1024-1	HERA COMM S.p.A.	28,52
2026	5256	1	1-1024-1	HERA COMM S.p.A.	75,68
2026	5257	1	1-1024-1	HERA COMM S.p.A.	652,43
2026	5258	1	1-1024-1	HERA COMM S.p.A.	24,74
2026	5259	1	1-1024-1	HERA COMM S.p.A.	26,25
2026	5260	1	1-1026-1	HERA COMM S.p.A.	187,97
2026	5389	1	1-1024-1	HERA COMM S.p.A.	87,99

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 27/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.